

新北市政府違章建築拆除大隊 收文
收文日期：中華民國 114 年 5 月 2 日

訴 願 書

訴願人	姓名	身分證明文件字號	出生年月日
	何冠亮	F534128760	民國 47 年 3 月 26 日
訴願人	住址	聯絡電話	
	新北市新莊區彥崧路 1 段 189 巷 26 號 12 樓	0918-436-207	
代表人	姓名	身分證明文件字號	出生年月日
代理人或送達代收人	姓名	身分證明文件字號	出生年月日
代理人或送達代收人	住址	聯絡電話	
原處分機關	新北市政府違章建築拆除大隊	受理訴願機關	新北市政府
處分書發文日期及字號	中華民國 114 年 4 月 23 日新北拆認一字第 1143254864 號函		
訴願請求事項：請求撤銷原處分，並命原處分機關認定系爭構造物為違章建築並予拆除。			
事 實			
一、我住在新北市新莊區彥崧路 1 段 189 巷 26 號，是那裡的區分所有權人。新北市新莊區彥崧路 1 段 189 巷 26 號、28 號是同一個社區的兩棟建築物（下稱系爭大樓）。我發現系爭大樓屋頂有住戶違法搭建違章建築，加蓋房屋自己占著用，佔掉大樓住戶共同使用的空間，也危害到防火逃生的公共安全，所以在 114 年 4 月 10 日用郵局存證信函向新北市政府違章建築拆除大隊陳情，請他們認定是違章建築並拆掉。 二、新北市政府違章建築拆除大隊在 114 年 4 月 16 日派人到現場勘查以後，用中華民國 114 年 4 月 23 日新北拆認一字第 1143254864 號函（下稱系爭號函）回覆我：新北市新莊區彥崧路 1 段 189 巷 28 號 21 樓頂那邊說已經建檔列管，會依「新北市違章建築拆除優先次序表」規定辦理；新北市新莊區彥崧路 1 段 189 巷 26 號 19 樓頂那邊，則說那			

裡是「水池」，不是建築法所稱之建築物或雜項工作物，沒有涉及違章建築，也不是他們業務權責認定的範疇。 三、我收到系爭號函以後不能接受，所以提起訴願。			
理 由			
一、26 號 19 樓頂那個東西並非單純的「水池」，機關認定有誤： 那裡四周是用磚牆和鋼筋混凝土砌起來的，上面還加了頂蓋，裡面隔成兩間，只有其中一間放蓄水設備，另外一間住戶拿來堆東西、曬衣服。我上網查過，按建築法第 4 條規定：「本法所稱建築物，為定著於土地上或地面下具有頂蓋、樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物。」那個東西就蓋在我們大樓屋頂上，有頂蓋也有牆壁，而且被特定住戶一個人佔著用，怎麼會不算建築法講的建築物？承辦人只用「水池」兩個字就帶過，也沒有真的上去看那個東西長什麼樣、現在被拿來做什麼用。 二、28 號 21 樓頂那邊只說列管，卻不給我一個期限： 機關既然已經認定那裡涉及違章建築而且建檔列管了，卻只說會依「新北市違章建築拆除優先次序表」規定辦理，沒有告訴我預定什麼時候拆，也沒有說排第幾順位。東西就這樣一直佔著共用部分、擋著逃生通道，危險根本沒有解除。 三、請求撤銷原處分，並請機關重新調查認定。			
附送證件	名稱字號	數量	附註
	新北市政府違章建築拆除大隊中華民國 114 年 4 月 23 日新北拆認一字第 1143254864 號函	1 份	影本（訴願法第 56 條第 2 項）
	訴願人 114 年 4 月 10 日郵局存證信函	1 份	影本
	系爭大樓屋頂現場照片	6 張	影本
收受或知悉行政處分日期：中華民國 114 年 4 月 28 日			

此 致

新北市政府違章建築拆除大隊（原行政處分機關） 轉陳

新北市政府（受理訴願機關）

訴願人：何冠亮

【簽章】

中華民國 114 年 4 月 30 日